# İslam Ticaret Hukuku

## Ders Notu

02. Hafta • Ticaret ahlakı haklar ve günlük işlemler

## İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.


Ticaretin ahlâkî ve hukukî zemini
  Güvenilir davranışın temsil gücü
Sözleşme, rıza ve dürüst piyasa
  Karşılıklı rızanın sınırı
  Doğru bilgi, yemin ve piyasa davranışları
Emek, sosyal güvenlik ve kamu hakkı
  İşçinin isteği ve işverenin sorumluluğu
  Kayıt dışı çalışma ve vergi
  Gerçek gider, sahte gider ve israf
Doğruluk ve istisnaların sınırı
Örfün değerlendirilmesi ve faiz yasağına giriş
  Faizin ayrı bir yasak oluşu
Haram ürün, aracılık ve hediye
  Sedd-i zerâi ve somut bağlantı
  Karşı tarafın kazancı ve malın durumu
Yiyecek ve içecekte hükme ulaşma
  Alkolsüz bira ile farklı gıdaların ayrılması
  Cevaz, zarar ve uzman bilgisi
  Zaruret, hâcet ve tahsîniyat
Komşuluk, hediyeleşme ve nitelikli yardım
  Dinî bilgiye dayanarak yönlendirmek
  Yardımın niteliği ve alıcının onuru
Kaynakça


## Ticaretin ahlâkî ve hukukî zemini[1]

İslâm ticaret hukuku, kazanç elde etmenin yollarını düzenlerken insanın başkalarına karşı sorumluluğunu da esas alır. İnanç, ahlâk, ibadet ve hukuk birbirinden kopuk alanlar değildir. Alım satımda doğru bilgi vermek, verilen sözü tutmak ve emeğin karşılığını gözetmek bu bütünlüğün günlük hayattaki karşılıklarıdır. Bir işlemin belgelerinin düzenli olması, içindeki hileyi ahlâken doğru hâle getirmez; ahlâkî bir kusurun bulunması da her durumda işlemin kendiliğinden geçersiz olduğu anlamına gelmez. Dinî sorumluluk ile hukukî sonuç, kendi şartları içinde değerlendirilir.

---

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

Meşru kazanç, geçimini sağlama ve başkasına yardım edebilme imkânı verir. Osman Kaşıkçı, veren elin üstünlüğünden hareketle varlıklı olmayı teşvik eder; yoksulluğun övüldüğü yorumuna karşı çıkar. Yoksullukla karşılaşıldığında sabrı, zenginlikte ise şükrü esas alır. “Rızkın onda dokuzu ticarettedir” ve “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız” sözlerini anlamlı bulur, fakat hadis olarak nakledilmelerine itiraz eder. Bu sözlerin kaynak durumları, aşağıdaki editöryal açıklamada birbirinden ayrılmıştır.

Veren el ve istemekten sakınma

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ، وَالْمَسْأَلَةَ:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا :هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى :هِيَ السَّائِلَةُ

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Abdullah b. Ömer -radıyallahu anhuma-'dan rivayet edildiğine göre: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- minberde iken sadaka vermekten, iffetli olmaktan (kimseye muhtaç görünmemekten) ve istemekten (dilenmekten) söz ederek şöyle buyurdu: «Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Veren el (infak eden) eldir; alan el ise isteyen (dilenen) eldir.»[2]

Editöryal Destek — Üst satır yayın başlığıdır; özgün kitabın bâb adı olarak sunulmamıştır. Yayımlanmış kısa isnat ve tam metin korunmuştur. Rivayet müttefekun aleyhtir.

Veren elin üstünlüğü, kazancın paylaşım ve insanlardan istemekten sakınma ile ilişkisini ortaya koyar. Fakirlikten Allah’a sığınma duası da yoksulluğu arzulamama düşüncesini destekler. Kaşıkçı, “Fakirlik neredeyse küfür olacaktı” sözünü de bu bağlamda kullanır; bu sözün sıhhati ile doğrulanmış sığınma rivayeti aynı derecede sunulmamalıdır.

**Editöryal Destek — Güzel söz ile sahih hadis nispeti**

“Rızkın onda dokuzu ticarettedir” ifadesinin bazı rivayet kaynaklarında aktarımı vardır; hiçbir kaynakta bulunmadığını söylemek isabetli değildir. Bununla birlikte isnadlarını inceleyen araştırma rivayeti zayıf bulur. Söz, doğrulanmış bir ekonomik oran veya sahih hadis delili gibi kullanılmaz. “Hiç ölmeyecekmiş gibi…” sözü için de Hz. Peygamber’e sağlam bir nispet kurulmuş değildir; Abdullah b. Amr’a dayanan mevkuf aktarım, nebevî hadisle aynı şey değildir.

2 Arapça kaynak: Buhârî, Zekât, 18 (1429); Müslim, Zekât, 94 (1033). HadeethEnc, 3599, kısa sahâbî isnatlı yayım.; Tercüme kaynağı: HadeethEnc.com Türkçe, 3599; v1.71.0. Kaynağı aç

“Fakirlik neredeyse küfür olacaktı” sözü de sahihliği kesinleşmiş bir delil olarak sunulamaz. Güzel veya anlamlı görünen bir sözün kaynağı ayrıca araştırılır.[3]

### Güvenilir davranışın temsil gücü

Dinî kimlik ile ticaret ahlâkı arasında uyum bulunması gerekir. Bir kişinin dürüstlüğü, muhatabının onun değerlerini tanımasını kolaylaştırır; aldatması ise güveni zedeler. Bu yüzden iş hayatındaki davranışlar, yalnız tarafların kişisel ilişkisini değil, temsil edilen değerlerin nasıl algılandığını da etkiler. Bununla birlikte bir ahlâk ihlali, kişiyi kendiliğinden din dışına çıkaran bir hükme dönüştürülemez.

İnancın tanıtılması, yalnız sözlü davetle sınırlı değildir. Ticaret, evlilik, sokaktaki davranış, okul ve cami hayatı temsil sorumluluğu taşır. Kaşıkçı, Endonezya ve Malezya’daki Müslüman tüccarların ahlakını, askerî güçle girilen yerlerden daha kalıcı bir etki oluşturduğu görüşüne örnek verir. Bu karşılaştırma onun tarih yorumudur; bütün bölgeler için ispatlanmış tek sebepli bir açıklama değildir.

**Editöryal Destek — Tarihî kapsam ve yapıcı sorumluluk**

Endonezya ve Malezya Güneydoğu Asya’dadır. İslamlaşma sürecinde ticaret ağlarının yanında yerel topluluklar, siyasî yapılar ve dinî faaliyetler de etkilidir. Temsil sorumluluğunu vurgulamak, bu çok yönlü süreci tek nedene indirgemeyi gerektirmez. Yanlışı eleştiren kişi de bütün topluluğu aynı kusurla nitelemek yerine kendi çevresinde uygulanabilir doğruyu göstermelidir. Karanlığa sövmek yerine bir mum yakma benzetmesi bu tutumu anlatır.[4]

## Sözleşme, rıza ve dürüst piyasa

Sözleşmeye bağlılık, üstlenilen borcun ve kabul edilen meşru şartların yerine getirilmesidir. Bir söz vermek, daha sonra yalnız çıkar hesabıyla ondan vazgeçmemeyi gerektirir. Fakat tarafların anlaşması her şartı meşru kılmaz. Haramı helâl sayan bir düzenleme, sırf karşılıklı kabul edildiği için dinî bakımdan geçerli bir gerekçe kazanmaz. İmkânsızlık veya gerçek mazeretler ayrıca ele alınır; borca sadakat, mazereti yok saymakla da keyfî davranmakla da bağdaşmaz.

---

3 Halil İbrahim Doğan, “Halk Dilinde Müştehir Bir Hadis: ‘Rızkın Onda Dokuzu Ticarettedir.’” (2023); İbrahim Saylan, “Sezai Karakoç’un Eserlerinde Kutlu Söz Kullanımı” (2023); Muammer Bayraktutar, Etvâr-ı Seb‘a incelemesi, §3.13. Fakirlikten sığınma duası için Nesâî, İstiâze, 14; İbn Mâce, Duâ, 3.

4 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Tarihî kapsam: TDV İslâm Ansiklopedisi, “Endonezya”, ülkede İslamiyet bölümü. Kaynağı aç

Sözleşmeye bağlılığın sınırı

بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

Bâb • İnsanlar arasında sulh hakkında Resûlullah'tan nakledilenler

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

"Helâli haram, haramı helâl kılan sulh dışında, Müslümanlar arasında sulh caizdir." "Müslümanlar, helâli haram kılan ya da haramı helâl sayan bir şart olmadığı sürece, şartlarına bağlıdırlar."

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

İsnadın aktarım sırası: Hasan b. Ali el-Hallâl → Ebû Âmir el-Akadî → Kesîr b. Abdullah → babası Abdullah → dedesi Amr b. Avf el-Müzenî → Resûlullah. Bu açıklama yayımlanmış tercümenin parçası değildir.[5]

Editöryal Destek — Arapça metin tek rivayettir. İki cümlesinin Türkçesi, ayrı ayrı belirtilen iki yayımlanmış tercümeden aynen alınmıştır; yeni tercüme üretilmemiştir. Tirmizî'nin bu baskıdaki değerlendirmesi "hasen sahih"tir; bu ifade isnad üzerindeki bütün tartışmaların yokluğu anlamına gelmez.

## Karşılıklı rızanın sınırı

Rıza, ticaretin temelidir; ancak aldatılmış bir irade ile doğru bilgiye dayanan irade aynı değildir. Malın niteliğini, önemli kusurunu veya bedelini gizleyerek elde edilen kabul, dürüst alışverişin gereğini karşılamaz. Karşı tarafın ekonomik sıkıntısından yararlanmak da yalnız "kabul etti" denilerek ahlâkî denetimin dışına çıkarılamaz.

---

5 Arapça kaynak: Tirmizî, Ahkâm, 17, hadis 1352. Kaynağı aç Tercüme kaynağı: İlk cümle: Alaaddin Hançer, "Eşler Arası Uyuşmazlıkların Giderilmesinde Sulhun Rolü", Diyanet İlmî Dergi 60/1 (2024), ilgili sulh delilleri, dipnot 36. İkinci cümle: Hadislerle İslâm, c. 5, s. 141. ; Kaynağı aç Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Materyaldeki ayet dayanağı**

Önceki materyal katkısında karşılıklı rıza ile haksız kazanç yasağı Nisâ 4/29 üzerinden ilişkilendirilir. Ayetin tam metni, sözleşme ve dürüstlük için bu dayanağı gösterir.[6]

Nisâ 4/29 • Ayet metni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşrû olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.[7]

Editöryal Destek — Bâtıl (بَاطِلٌ), haklı ve meşru dayanağı bulunmayanı; rıza (رِضًا), kabul ve hoşnutluğu anlatır. Ayet, karşılıklı iradeyi meşru ticaret çerçevesinde ele alır. Tarihî “rızâlaşarak akdetmek” ifadesi, karşılıklı iradeyle sözleşme yapmaktır.[8]

## Doğru bilgi, yemin ve piyasa davranışları

Satışta yalan, yanıltıcı reklam, gerçek olmayan üstünlük iddiaları ve ölçü-tartı hilesi güveni bozar. Malın kusurunu gizlememek, alıcıya kararını etkileyen bilgiyi vermek ve kullanılan ifadelerin gerçeğe uygun olmasını sağlamak gerekir. Reklam, malı tanıtırken onun sahip olmadığı bir niteliği varmış gibi gösteremez.

Yalan yemin, ayrıca ağır bir sorumluluk doğurur. Doğru olsa bile yemini alışverişte sürekli ikna aracı hâline getirmekten sakınılır. Dolayısıyla mesele, sadece bir cümlenin teknik olarak doğru olup olmadığı değildir; dinî değerlerin pazarlama baskısına dönüştürülmemesi de önemlidir.

**Editöryal Destek — Materyaldeki piyasa terimleri**

Önceki materyal katkısı, piyasa yasaklarını aşağıdaki ayrımlarla açıklar. Üreticinin pazara ulaşmadan karşılanması da bu çerçevede değerlendirilir.[9]

---

6 Islam_Ticaret_Hukuku_Sunum.pdf, PDF s. 4 ve 9; Nisâ 4/29.

7 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, PDF s.141. Arapça tam metin Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

8 Suat Yıldırım Meali, 4/29, sağlanan nüsha, PDF s. 141. Arapça asıl ayrıca Diyanet Kur’an Platformu ve AlQuran Cloud quran-uthmani ile karşılaştırıldı. Ayrı tarihî kelime notunun karşılaştırma kaynağı: Diyanet bilgisayar hatlı mushaf, PDF s. 84; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, YEK neşri, c. 2, s. 321. Eski esere atıf, ayrı tarihî kelime notunun dayanağıdır.

9 Islam_Ticaret_Hukuku_Sunum.pdf, PDF s. 7, 10–11; TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ticaret”.

| Davranış | Öğretici açıklama | Korunan değer |
|---|---|---|
| İhtikâr / karaborsacılık (اِحْتِكَارٌ) | İhtiyaç duyulan malları fiyat yükseltmek ve toplumun sıkışıklığından yararlanmak için piyasadan çekmek. Her depolama aynı nitelikte değildir. | İhtiyaç sahiplerinin erişimi ve piyasa adaleti. |
| Necş / müşteri kızıştırma (نَجْشٌ) | Satın alma niyeti olmadan alıcı varmış gibi davranarak fiyatı yükseltmek. | Gerçek talep ve doğru bilgi. |
| Pazara gelmeden karşılama ( تَلَقِّي الرُّكْبَانِ) | Pazara ulaşmadan üreticiyi karşılayıp piyasa bilgisizliğinden yararlanma problemi. Her erken alım aynı hükme bağlanmaz. | Üreticinin bilgilenmiş iradesi. |
| Tedlîs ve ayıbı gizleme (تَدْلِيسٌ) | Malın niteliğini yanıltıcı biçimde sunmak veya bilinen kusuru saklamak. | Alıcının sağlıklı karar vermesi. |

Bu davranışların dinen sakıncalı oluşu ile akdin feshi veya geçersizliği aynı başlık değildir. Hangi hukukî sonucun doğacağı; işlem, aldatma, zarar ve ilgili mezhebin şartlarıyla birlikte belirlenir. Sunumdaki kısa ifadeler, her olayda otomatik fesih sonucu verecek şekilde genişletilmez.

## Emek, sosyal güvenlik ve kamu hakkı

Ticaretin ahlâkî sorumluluğu müşteriye karşı dürüstlükle sınırlı değildir. İşçinin ücretini, dinlenmesini, güvenliğini ve sosyal haklarını gözetmek de bu sorumluluğun içindedir. Çaresizlikten yararlanarak insanı ağır şartlara razı etmek, rızanın varlığını tek başına yeterli saymanın sakıncasını gösterir. Çocukların eğitimini, sağlığını ve gelişimini zedeleyen çalışma da bu çerçevede değerlendirilir. Çocuk emeğinin sömürülmesiyle yaşa ve mevzuata uygun bütün çalışma biçimleri aynılaştırılmaz.

Adil ticaret olarak karşılanan **fair trade** ifadesi, kazancın üretim zincirindeki insanların haklarından bağımsız düşünülmemesini hatırlatır. Modern bir uygulama veya sertifika ile İslâm hukukunun bütün hükümleri özdeş değildir; burada ortak mesele, zayıf durumda bulunanın korunmasıdır.

**Editöryal Destek — Hz. Osman'a nispet edilen uyarı**

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: Muvatta'daki mevkuf aktarımda Hz. Osman, çocuğu kazanç sağlamakla zorlamanın, para bulamadığında onu hırsızlığa sevk edebileceğine dikkat

çeker. Kaşıkçı bu uyarıyı çocuk emeğinin sömürülmesine karşı kullanır. Ham anlatımdaki “bir daha duyarsam hakkından gelirim” tehdidi, kontrol edilen metinde bulunmaz; kaynak lafzına eklenmez.[10]

## İşçinin isteği ve işverenin sorumluluğu

İşçi, bugünkü gelirini artırmak için sigortasız çalışmayı isteyebilir. İşveren de bu isteği gerekçe göstererek kendisini sorumluluktan kurtulmuş sayabilir. Oysa sosyal güvenlik yalnız o gün ödenecek paradan ibaret değildir; hastalık, yaşlılık veya çalışma gücünün kaybında koruma sağlar. Kısa vadeli menfaat, gelecekteki güvenceyi ve kamu düzenini ilgilendiren yükümlülükleri kendiliğinden kaldırmaz.

Bir işçinin “Sigorta yapma, primin yarısını bana ver; ikimiz de kazanalım” teklifinde bulunması, işvereni sorumluluktan kurtarmaz. Gençken hemen para istemek, ileride acizlik, yoksulluk veya çalışma gücünün kaybıyla karşılaşma ihtimalini kaldırmaz. Kaşıkçı, sosyal güvenliğin zor durumda yardıma koşma işlevini İslam’ın dayanışma amacıyla uyumlu bulur. İşçinin kendi isteği de çocuk emeğinin sömürülmesini, sigortasız çalıştırmayı veya insan gücünü aşan iş yükünü haklılaştırmaz.

**Editöryal Destek — Sigortalılığın zorunlu niteliği**

Editöryal Destek — 5510 sayılı Kanun’un 92. maddesine göre kapsama giren kişiler bakımından sigortalılık ve genel sağlık sigortalılığı zorunludur; sigorta hak ve yükümlülüklerini azaltan, devreden veya bunlardan vazgeçiren sözleşme hükümleri geçersizdir. Sosyal güvenliğin bu zorunlu niteliği, bütün özel ve ticarî sigorta sözleşmelerinin aynı dinî hükümde olduğu anlamına gelmez.[11]

## Kayıt dışı çalışma ve vergi

Almanca **Schwarzarbeit**, bu bağlamda kayıt dışı çalışma veya mevzuata aykırı bildirilmemiş faaliyet anlamında kullanılır; kişinin ten rengiyle ilgili değildir. İşçiyi bildirmeden çalıştırmak ile yapılan işin gelirini veya belgesini gizlemek farklı uygulamalardır, fakat ikisi de hak ve yükümlülüklerin dışına çıkma sorununa dönüşebilir.

“Faturalı olursa bin, faturasız olursa sekiz yüz” örneğinde, daha düşük fiyatın ödenmesi gereken verginin gizlenmesinden doğduğu durum ele alınır. Mesele yalnız iki tarafın kazancı değildir; kamu hakkı da etkilenir. Kayıt dışı işçi çalıştırma ile gelir veya belge gizleme farklı uygulamalardır, fakat her ikisinde de yükümlülüklerin dışına çıkma sorunu vardır.

Evinde, mesai dışında ara sıra araba tamir eden kişinin durumu sorulduğunda Kaşıkçı bunu sistematik kayıt dışı çalışmadan ayırır. Faaliyet gerçekten bu kadar sınırlıysa kesin bir itirazda bulunamayacağını belirtir; bütün küçük işleri kapsayan bir izin vermez. Faaliyetin niteliği, sürekliliği ve ülke mevzuatındaki gerçek muafiyetleri ayrıca bilinmelidir.

---

10 Mâlik, el-Muvatta’, İsti’zân bölümü; Sunnah.com bölüm 54, rivayet 43, Arapça numara 1808.

11 5510 sayılı Kanun,madde92/1; Anayasa Mahkemesi,E.2022/15,K.2022/73,1Haziran2022,§8. Zorunluluk ilkesi karardaki kanun aktarımından karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

Kaşıkçı, can ve mal güvenliğinin korunduğu, vergilerin genel olarak ortak ihtiyaçlara harcandığı bir ülkede vergi kaçırmaya karşı çıkar. Buna karşılık verilen paranın doğrudan zulme destek olduğu ağır baskı durumunda kaçınmanın doğru, hatta gerekli olabileceği görüşünü dile getirir. Bu şartlı değerlendirme, yönetimden hoşnut olmayan herkesin kullanacağı genel bir izin değildir; aşağıdaki kamu hakkı açıklamasıyla birlikte okunmalıdır.[12]

**Editöryal Destek — Vergi eleştirisi ile kaçırma izni**

Zulme destek olmama kaygısı, her kişinin yönetim hakkındaki kanaatine dayanarak vergi kaçırmasını genel bir dinî görev hâline getirmez. Olağan kamu yükümlülükleri ile istisnaî baskı ve zorlanma durumları ayrı incelenir. Diyanet'in ticaret ve kamu hakkı açıklamaları; geliri gizlemeyi, sahte belgeyi ve haksız muafiyet kullanımını meşru kazanç yolu saymaz.[13]

## Gerçek gider, sahte gider ve israf

Bir harcamayı olduğundan fazla göstererek vergi düşürmek, gerçek dışı beyan sorunudur. Gerçekten gereksiz harcama yapmak ise israftır. Kaşıkçı soruyu iki sakınca üzerinden değerlendirir: gereksiz tüketim ve kamu yükümlülüğünden kaçınma. Bunlar aynı olayda birleşebilse de gerçekte yapılmamış gideri kaydetmek ile para harcamak aynı fiil değildir.

| İncelenen unsur | Gerçekte gereksiz harcama | Yapılmamış gideri yapılmış gösterme |
|---|---|---|
| Fiil | Para veya mal fiilen tüketilir. | Belgede ya da beyanda gerçek dışı tutar üretilir. |
| Temel sorun | İhtiyaç ve ölçüye aykırı savurganlık. | Doğruluk ve kamu hakkı ihlali. |
| Düzeltme yönü | Harcama ihtiyaca uygun hâle getirilir. | Kayıt gerçeğe uygun hâle getirilir; yükümlülük doğru hesaplanır. |

Su bol olsa bile tüketimde ölçülü davranma örneği, bolluğun israfı haklı çıkarmadığını anlatır. Akarsu kenarında abdestle ilgili rivayet (İbn Mâce 425), başvurulan Dârüsselâm tahricinde zayıf değerlendirilmiştir. Bu yüzden örnek, tartışmasız sahih bir hadis diye sunulmaz; burada su bolken de ölçülü davranma ilkesi üzerinde durulur. İsrafın yasaklanması için A'râf 7/31 de açık bir dayanaktır.[14]

---

12 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

13 DİB, "Alışveriş ve Ticaret Ahlâkı" (2017); kamu hakkı konulu hutbe (2025).

14 İbn Mâce425, Dârüsselâm: zayıf. Söz doğrudan yeni Türkçe hadis tercümesi değil açık kaynak değerlendirmesidir. Kaynağı aç

## Doğruluk ve istisnaların sınırı

Ticarette kazanç sağlamak için yalan söylemek, müşteriyi yanıltmak veya malın gerçeğini gizlemek meşru bir yol değildir. Bazı istisnaî durumların tartışılması, günlük hayatın ve iş ilişkilerinin doğruluk ilkesini tersine çevirmez. Bir istisna, kendi amacı ve sınırı içinde değerlendirilir.

Arabuluculuk ve doğruluk

بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

Bâb • İnsanların arasını düzeltmek

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ، قَالَتْ :وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، تَعْنِي :الْحَرْبَ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Ümmü Külsûm Binti Ukbe İbni Ebî Muayt -radıyallahu anhâ- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyururken işittim demiştir: "İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz." Müslim'in rivayetinde şu ziyade vardır: Peygamber -aleyhisselam-'ın insanların söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. Bunlar: "Savaşta, insanların arasını bulmak maksadıyla ve kocanın karısına, karının da kocasına (aile düzenini korumak maksadıyla) söylediği yalandır."[15]

Editöryal Destek — Yayımlanmış Türkçe metin, Riyâzü's-sâlihîn'deki Müslim ilavesiyle korunmuştur. Müslim2605a'da üç durumla ilgili bölüm İbn Şihâb'ın sözü;2605b'de Ümmü Külsûm'ün aktarımı olarak yer alır. Arapça ek bölüm de nebevî ana sözden ayrı paragraftadır.

---

15 Arapça kaynak: Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn, 31. bâb, hadis 249; Buhârî 2692 ve Müslim 2605. ; ; hareke karşılaştırması: Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Tercüme kaynağı: HadeethEnc.com Türkçe, 3853; v1.71.0. Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Rivayetin varlığı ve nispet ayrıntısı**

Arabuluculuk ve üç durumla ilgili aktarım hadis literatüründe vardır; "kaynaklarda böyle bir rivayet yoktur" denilmez. Buna karşılık üç durumun sayıldığı kısmın hangi rivayet yolunda kimin sözü olarak yer aldığı önemlidir. Müslim'in iki aktarımı bu bakımdan farklıdır. Ahmed Ürkmez'in incelemesi de nispet ve metin tenkidi bakımından meseleyi tartışır. Bu ayrıntı, başkasının hakkını almak için yalanı meşrulaştıran genel bir izin oluşturmaz.[16]

Arabuluculuk, yeni zararlar doğuracak uydurma vaatler kurma yetkisi vermez. Eşler arasında olmayacak sözler söylemek, iyi niyetle başlasa da anlaşmazlığı büyütebilir. Kaşıkçı, böyle bir müdahale gerçekten kaçınılmaz görülüyorsa sınırı bilen ehil kişinin devreye girmesini ister. "Kaş yaparken göz çıkarmak" örneği, arayı düzeltme amacıyla ilişkiyi daha da bozma tehlikesini anlatır. Savaş veya aile içi uzlaşma gibi istisnalar, ticarette kazanç için yalana taşınamaz.

Ağır baskıyla inancını inkâra zorlanan kişi gibi çok istisnaî olayları günlük hayatın olağan ilkesi halinde öne çıkarmak da doğru değildir. Kaşıkçı, istisnanın ölçüsüz tekrarının insanları yalana alıştırmasından endişe eder. Böyle olayların tarihte az yaşandığı yönündeki ifadesi sayılmış veya doğrulanmış bir tarih istatistiği değildir.

Savaş veya esaret örneği de her durumda düşmana bilgi verme zorunluluğu bulunduğunu göstermez. Buna karşılık savaş şartlarına ilişkin istisna, barış içindeki ticarî muhatabı aldatmaya taşınamaz. Ammâr b. Yâsir örneğiyle hatırlatılan ağır baskı altındaki inanç açıklaması ise **ikrah (إِكْرَاهٌ)**, yani zorlanma başlığına ilişkindir; Nahl 16/106 çerçevesi, gündelik menfaat için yalan söyleme ruhsatı değildir.

## Örfün değerlendirilmesi ve faiz yasağına giriş

Örf (عُرْفٌ), toplumda yerleşmiş davranış ve uygulamaları ifade eder. Hukuk ile toplumsal hayat arasında ilişki vardır; fakat yaygınlık, bir uygulamanın her hukuk düzeninde mutlaka kabul edileceği anlamına gelmez. Friedrich Carl von Savigny'nin tarihsel hukuk yaklaşımı, hukukun toplumun tarihî hayatı ve ortak hukuk bilinciyle ilişkisini öne çıkarır. İslâm hukukunda ise örf, dinî esaslara aykırılık bakımından ayrıca değerlendirilir. Herkesin yapıyor olması, yasak bir işlemi meşru kılmaz.

**Editöryal Destek — Örf karşısındaki üç değerlendirme**

Geçmişten gelen uygulamalar üç yolla ele alınır: doğru olanın korunması, sakıncalı yönü bulunanın düzeltilmesi ve kabul edilemeyecek olanın yasaklanması. Kaşıkçı, yüz deve diyetini ve geçerli evliliğin devamını ilk gruba örnek verir. Evlilikteki farklı eski biçimlerin hepsinin kabul

16 Müslim 2605a–b; Ahmed Ürkmez, "Kaynak Değeri ve İçerik Tenkidi Açısından 'Üç Yerde Yalan' Rivayeti"; TDV İslâm Ansiklopedisi, "Yalan".

edildiğini söylemez. Ham anlatımda zıhâr adıyla birlikte geçen dört aylık süre ise aşağıda doğru hukukî başlık olan îlâdan ayrılmıştır.[17]

| Uygulama | Doğru kavram ve kapsam | Örnekten çıkan sonuç |
|---|---|---|
| Zıhâr — ظِهَارٌ | Eşini, evlenilmesi sürekli haram olan bir yakınının evlilik hayatıyla bağdaşmayan yönüne benzeterek evlilik ilişkisini yasaklama sözü; Mücâdele 58/1–4'te kefaret düzenlemesi vardır. | Eski zarar verici uygulama aynen sürdürülmez. |
| Îlâ — إِيلَاءٌ | Eşle cinsel ilişkiye girmemeye ilişkin yemin; Bakara 2/226–227'de dört aylık bekleme süresi yer alır. | Dört ay bilgisi zıhâra ait değildir. |
| Babanın eşiyle evlenme | Nisâ 4/22'nin yasakladığı ayrı evlenme durumudur. | Ölen kardeşin dul eşiyle evlenme, bu yasağın aynısı değildir; başka engel ve şartlar ayrıca incelenir. |

**Editöryal Destek — Terim ve kapsam**

Editöryal Destek — Levirat dar anlamıyla ölen erkeğin dul eşiyle kardeşinin evlenmesidir; tarih araştırmalarında diğer erkek yakınları içeren daha geniş kullanımları da bulunur. Babanın eşiyle evlenme yasağı, kardeşin dul eşiyle evlenmenin aynısı değildir. Terimin tarihî kullanımı, bütün biçimlerin dinî hükmünü eşitlemez.

Câhiliye (جَاهِلِيَّةٌ), burada İslam'ın bilinmediği veya benimsenmediği dinî dönemi anlatmak için kullanılır. Kaşıkçı, bu nitelemenin teknik bilgi veya beceri yokluğu demek olmadığını vurgular; yüksek eğitimli olmanın da dinî nitelemeyi tek başına değiştirmeyeceği görüşünü Ebû Cehil örneğiyle açıklar. Bu kullanım, kişinin zihinsel kapasitesi hakkında bir ölçüm değildir.[18,19]

17 Haftanın anlatımı; TDV İslâm Ansiklopedisi, "Zıhâr", "Îlâ"; Nisâ 4/22. Savigny için Kasım Akbaş, "Friedrich Carl von Savigny: Tarihsel Hukuk Okulu Geleneği".

18 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

19 Nisâ 4/22; Ahmet Kütük, "Türk/Moğol Devlet ve Toplum Töresinde Levirat Evlilikler ve Uygulama Esasları" (2022); TDV İslâm Ansiklopedisi, "Câhiliye".

## Faizin ayrı bir yasak oluşu

Ribâ (الرِّبَا), alım satımdaki bütün kazancın adı değildir. Borçta süre veya vadenin uzatılması karşılığında şart koşulan fazlalık, temel örneklerinden biridir. Faiz yasağı, İslam ticaret hukukunun yapısını anlamada merkezî bir yere sahiptir; faiz türleri ve belirli finansman işlemleri ise kendi şartları içinde ayrıca incelenir.

Doğruluk ve hileden kaçınma başka hukuk sistemlerinde de değer taşır. İslâm hukukunun faiz yasağını vurgulamak, diğer bütün sistemlerin yalanı ve hileyi serbest bıraktığı iddiasına dayanmaz. Ayırt edici hukukî düzenlemeler, ortak ahlâkî kaygılarla birlikte incelenebilir.

Kaşıkçıya göre faiz yasağı, İslam ticaret hukukunu diğer ekonomik sistemlerden ayıran başlıca özelliktir; diğer ahlakî ve hukukî ilkeler bu yapıyı tamamlar. İlk dönemlerde sistemin belli ölçüde uygulanabildiğini, sonraki dönemlerde yasağın çeşitli yollarla delinmesinin onu görünmezleştirdiğini düşünür. Bugünkü ticarette faizden uzak kalmanın çok güçleştiği yorumu da bu eleştirinin parçasıdır; bütün dönemleri kapsayan araştırma sonucu olarak sunulmaz.[20]

Bakara 2/275 • Ayet metni

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Suat Yıldırım Meali

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu, onların “Alışveriş de faiz gibidir” demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah’a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedî kalacaklardır.[21]

Editöryal Destek — Bey‘ (بَيْعٌ), alım satım; ribâ (رِبًا), faiz; ashâbü’n-nâr (أَصْحَابُ النَّارِ), ateş ehlidir. İki işlemde de gelir elde edilmesi, alım satım ile faizi aynı hukukî işlem yapmaz.[22]

---

20 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

21 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, PDF s.84. Arapça tam metin Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

22 Suat Yıldırım Meali, 2/275, sağlanan nüsha, PDF s. 84. Arapça asıl ayrıca Diyanet Kur’an Platformu ve AlQuran Cloud quran-uthmani ile karşılaştırıldı. Ayrı tarihî kelime notunun karşılaştırma kaynağı: Diyanet bilgisayar hatlı

Bakara 2/278–279 • Ayet metni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terkedin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.[23]

Editöryal Destek — Bekāyâ (بَقَايَا), kalanlar; re'sü'l-mâl (رَأْسُ الْمَالِ), anaparadır. Faizden vazgeçme, anaparayı yok saymak değildir; haksız fazlalık terk edilir ve iki tarafın da haksızlığa uğramaması gözetilir.[24]

Faiz yasağına aykırılığın ağırlığı, şeytanın çarptığı kişinin kalkışına benzetme ve Allah ile Resulü tarafından savaş açılması uyarısı üzerinden açıklanır. Kaşıkçı bu ifadeleri, faiz yasağının başka günahlarla ilgili uyarılardan daha sert oluşunun göstergesi sayar; diğer günahları önemsiz görmediğini ayrıca belirtir.

**Editöryal Destek — Buradaki sert uyarı, faiz dışındaki günahlar hakkında hiçbir ağır ilahî uyarı bulunmadığı anlamına gelmez. Bakara 2/279'un mealindeki yön de korunmalıdır: Allah ve Resulü tarafından savaş açılması bildirilir.**

**Editöryal Destek — Tarihî genellemeler ve rivayet derecesi**

Faizin bütün dinlerde kayıtsız biçimde kabul edildiği doğru değildir; Yahudi ve Hıristiyan geleneklerindeki yasaklar ve uygulama ayrımları ayrıca incelenir. "Faizin tozu herkese ulaşır" anlamıyla aktarılan Ebû Dâvûd rivayeti ise başvurulan tahriçte zayıf değerlendirilmiştir. Bu söz, herkesin aynı fiil ve sorumluluk içinde bulunduğunu ispatlayan kesin delil gibi kullanılmaz.

---

mushaf, PDF s. 48; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, YEK neşri, c. 1, s. 1002. Eski esere atıf, ayrı tarihî kelime notunun dayanağıdır.

23 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, PDF s.85. Arapça tam metin Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç Kaynağı aç

24 Suat Yıldırım Meali, 2/278–279, sağlanan nüsha, PDF s. 85. Arapça asıl ayrıca Diyanet Kur'an Platformu ve AlQuran Cloud quran-uthmani ile karşılaştırıldı. Ayrı tarihî kelime notunun karşılaştırma kaynağı: Diyanet bilgisayar hatlı mushaf, PDF s. 48; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, YEK neşri, c. 1, s. 1002–1003. Eski esere atıf, ayrı tarihî kelime notunun dayanağıdır.

Bütün dönemler için faizsiz ticaretin hiç işlemediği veya günümüzde hiçbir faizsiz işlem bulunmadığı da burada kanıtlanmış tarihî sonuç değildir.[25]

## Haram ürün, aracılık ve hediye

Bir Müslümanın kendi adına içki ve domuz eti ticareti yapması, müşterinin gayrimüslim olmasıyla meşru hâle gelmez. İşlemin konusu da değerlendirilir. Buna karşılık kişinin bir yiyeceği sevmemesi, diyeti nedeniyle tüketmemesi veya kişisel tercih olarak evine almaması, o şeyin satışını haram yapmaz. **Kişisel tüketmeme tercihi ile dinî yasak ayrı gerekçelerdir.**

Altından haç satışı, nesnenin dinî sembol olarak kullanılması bakımından ele alınır. Bir kuyumcunun bunları gayrimüslimlere satma sorusuna Kaşıkçı olumsuz cevap verir; araştırdığı kaynaklarda bu satışa cevaz veren bir görüşe rastlamadığını söyler. Bu, onun araştırma ve tercih beyanıdır; başka dine mensup biriyle yapılan bütün ticaretin yasak olduğu sonucu değildir.

### Sedd-i zerâi ve somut bağlantı

**Sedd-i zerâi (سَدُّ الذَّرَائِعِ)**, aslen izin verilen bir davranışın yasak bir sonuca götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğunda bu yolu kapatma düşüncesidir. Sadece uzak bir ihtimalden hareketle bütün meşru faaliyetlerin önünü kesmek değildir. Hangi vasıtanın hangi sonuca, ne ölçüde ve hangi niyetle bağlandığı araştırılır.

İçki servis etmeyen bir restoranın düğün alanını kiralamak isteyen kişiler, içkiyi kendilerinin getireceğini ve yalnız masa ile sandalye hizmeti alacaklarını söyler. Kaşıkçı bu tür dolaylı katılımlardan sakınılmasını ister. Her benzer duruma doğrudan “haram” demenin kolay olmadığını, en azından mekruh veya sakıncalı görülebilecek bir adımın da sonraki aşamalara kapı açabileceğini belirtir. “Bir defadan bir şey olmaz” ve “şartlar zorladı” gibi gerekçelerin bu eşiği görünmez kılmasını eleştirir.

**Editöryal Destek — Üzüm satışı örneğindeki ihtilaf**

Üzümün kendisi helâl bir maldır; şarap üretileceği bilinen bir alıcıya satılması ise aracılık ve sonuç ilişkisi bakımından tartışılır. Sedd-i zerâi yaklaşımının kapsamı ve hukukî sonuçları mezheplerde aynı biçimde kurulmaz. Bu yüzden “her şartta bütün fakihler aynı görüştedir” denilmez. Örneğin amacı, doğrudan tüketim dışında üretime katkının da dikkate alınabildiğini göstermektir.[26]

---

25 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Faiz”, tarihçe bölümü; Ebû Dâvûd 3331, el-Elbânî değerlendirmesi. Ebû Dâvûd3331 lafız farkı buhar/toz: iki aktarım birbirine karıştırılmadı.

26 TDV İslâm Ansiklopedisi, “Sedd-i Zerâi‘”, şarap imalâtçısına üzüm satışı örneği.

İçkinin üretim ve dolaşımı

## بَابُ الْعِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

Bâb • Üzümün şarap için sıkılması

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Allah, içkiye, içene, sunucusuna, satıcısına, satın alıcısına, üreticisine, imal ettirene, taşıyıcısına, taşıttırıcısına lanet eder.

**Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti**

İsnadın aktarım sırası: Osman b. Ebû Şeybe → Vekî‘ b. Cerrâh → Abdülazîz b. Ömer → Ebû Alkame ile Abdurrahman b. Abdullah el-Gāfikī → İbn Ömer → Resûlullah. Bu açıklama yayımlanmış tercümenin parçası değildir.[27]

Editöryal Destek — El-Elbânî değerlendirmesi: sahih. Seçilen metinde “hediye eden” diye ayrı bir unsur yoktur. İçkiyi hediye ederek dolaşıma sokmama sonucu, metnin uygulaması olarak açıklanır; rivayetin lafzına eklenmez.

İçkiyi bir başkasına hediye ederek dolaşıma sokmak, ücret almamış olmak gerekçesiyle sorumluluğun dışına çıkarılamaz. “Ben vermesem de alıp içecek” düşüncesi, kişinin kendi katkısını ortadan kaldırmaz. Hediye alma nezaketiyle içkiyi içme, sunma veya başkasına verme fiilleri de birbirinden ayrılır.

27 Arapça kaynak: Ebû Dâvûd, Eşribe, 2, hadis 3674. Kaynağı aç Tercüme kaynağı: İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk, DİB Yayınları 559, 7. baskı, Ankara 2013, s. 172, dipnot 485. Kaynağı aç

**Editöryal Destek — Vasıta örneğinde abdest**

Bir yükümlülüğün yerine gelmesi için gerekli olan meşru vasıtanın önemi, abdest örneğiyle açıklanabilir. Ancak abdestin dayanağı yalnız dolaylı bir kaide değildir: Mâide 5/6, namaz için temizliği doğrudan düzenler. “Abdest aslında farz değildir” şeklinde genel bir sonuç çıkarılmaz.[28]

### Karşı tarafın kazancı ve malın durumu

Ticarette makul bir özen göstermek, bilinen hırsızlık veya kaçakçılık düzenine bilinçli biçimde katılmamayı gerektirir. Çalıntı olduğu bilinen malı almak ile bir kişinin bütün gelir kaynaklarını bilmemek aynı durum değildir. Kişinin her malını suç ürünü saymak için yalnız söylenti veya genel kuşku yeterli kabul edilemez. Bilinen somut sakınca araştırılır; herkesin özel hayatını sınırsız soruşturma zorunluluğu kurulmaz.

Haram yolla iyilik yapma düşüncesi de aynı çerçevede ele alınır. Yardımın amacı güzel olsa bile verilen malın kendisinde bilinen bir yasak bulunması göz ardı edilmez. Öte yandan içeriği araştırılmamış her yiyeceği kesin haram ilan etmek, kişisel tereddüdü başkaları için de bağlayıcı bir hükme dönüştürür.

Kumardan elde ettiği parayla cami yaptırma örneği, meşru olmayan kazançla hayır yapmayı kendiliğinden meşrulaştıramayacağımızı anlatır. Bir müminin alışının, verişinin ve sadakasının da helal yolla olması gözetilir.

## Yiyecek ve içecekte hükme ulaşma

Tayyibât (الطَّيِّبَاتُ), temiz ve iyi olanları; habâis (الْخَبَائِثُ) ise kötü ve pis sayılanları anlatır. Bu kelimelerin dinî bağlamı yalnız hijyenle sınırlı değildir. Ürünün içeriği, elde ediliş yolu, kullanımı ve bilinen etkisi birlikte değerlendirilir. Yeni bir ürünün adının klasik kaynakta geçmemesi, onu kendiliğinden serbest veya yasak kılmaz; ilgili esaslar somut ürüne uygulanır.

A‘râf 7/157 • Ayet metni

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

28 Mâide 5/6; TDV İslâm Ansiklopedisi, “Sedd-i Zerâi‘”, vasıta ve amaç ayrımı.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Suat Yıldırım Meali

Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncillerde vasıfları yazılı o ümmî Peygambere tâbi olurlar. O Peygamber ki kendilerine meşrû şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nûra tâbi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.[29]

Editöryal Destek — İttibâ‘ (اِتِّبَاعٌ), uyma; mâruf (مَعْرُوفٌ), dinen ve ahlaken iyi olan; münker (مُنْكَرٌ), kötü ve reddedilmesi gereken; müflihîn (مُفْلِحِينَ), kurtuluşa erenlerdir. Temiz ve iyi olanı belirlemek yalnız görünür hijyenle sınırlı değildir.[30]

## Alkolsüz bira ile farklı gıdaların ayrılması

Çoğu sarhoşluk verenin azı

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Câbir b. Abdullah -radıyallahu anhuma-'dan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır.»[31]

Editöryal Destek — Üst satır yayın başlığıdır, kaynak kitabın bâbı değildir. HadeethEnc'de hasen olarak değerlendirilmiştir. Hüküm, çoğu sarhoşluk veren şeyin azına ilişkindir; her ürünün hangi kategoriye girdiği ayrıca belirlenir. Kaynak sayfasında tercümenin daha fazla inceleme ve araştırma gerektirdiği uyarısı da vardır; bu yayım notu, hadis metninin hasen derecesiyle karıştırılmamalıdır.

---

29 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, PDF s.282. Arapça tam metin Kral Suud Üniversitesi Kur'an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

30 Suat Yıldırım Meali, 7/157, sağlanan nüsha, PDF s. 282. Arapça asıl ayrıca Diyanet Kur'an Platformu ve AlQuran Cloud quran-uthmani ile karşılaştırıldı. Ayrı tarihî kelime notunun karşılaştırma kaynağı: Diyanet bilgisayar hatlı mushaf, PDF s. 171; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, YEK neşri, c. 3, s. 161. Eski esere atıf, ayrı tarihî kelime notunun dayanağıdır.

31 Arapça kaynak: Ebû Dâvûd 3681; Tirmizî 1865; İbn Mâce 3393. HadeethEnc, 66036, kısa sahâbî isnadı.; Tercüme kaynağı: HadeethEnc.com Türkçe, 66036; v1.71.0. Kaynağı aç

Çoğu sarhoşluk verenin azını da tüketmeme ilkesi, “azını içince sarhoş olmuyorum” savunmasını yeterli görmez. Kaşıkçı, alkolsüz bira adıyla sunulan ürünlerde eser miktarda da olsa alkol kalabildiğini; üretim biçimi, isim ve alışkanlık oluşturma ihtimalini birlikte değerlendirerek uzak durulmasını savunur. “Sıfır” ifadesinin her zaman mutlak yokluk anlamına gelmediğini vurgular. Ham anlatımda verilen binde beş, yedi veya on beş gibi örnek oranlar, belirli ürünlere ait doğrulanmış ölçüm sonucu değildir.

**Editöryal Destek — Diyanet’in iki ayrı ürün değerlendirmesi**

Din İşleri Yüksek Kurulunun 15 Eylül 2020 tarihli alkolsüz bira cevabı, normal bira üretimi ve sonradan alkolün ayrılmasıyla elde edilen ürünü; eser kalıntı ve üretim-tüketime teşvik gerekçeleriyle uygun görmez. 18 Eylül 2014 tarihli gazlı içecek değerlendirmesi ise tabiî oluşum, üretim şartları ve ürünün sarhoş edici niteliğini ayrıca ele alır. Bu iki açıklama aynı ürün hakkında verilmiş değildir. Diyanet’e nispet edilen “binde on üçe kadar her durumda serbest” biçiminde bir genel oran doğrulanmamıştır; bu rakam hüküm olarak aktarılmaz.

Diyanet’e nispet edilen binde on üç eşiği, Kaşıkçı’nın eleştirdiği anlatım olarak korunur; bağımsız doğrulanmış bir Kurul hükmü diye sunulmaz. Ham metindeki kimya yorumunun “019”, binde dokuz veya binde bir gibi bozuk sayı parçalarından kesin bir oran çıkarılmamıştır.[32,33]

Kaşıkçı, kimyada yok denecek kadar küçük kabul edilen bir miktarın dinî değerlendirmede otomatik olarak önemsiz sayılamayacağını düşünür. Konuşmadaki kimya uzmanına yönelttiği itirazı, onun meslekî bilgisini reddetmek için değil, teknik sınıflandırma ile ihtiyat ölçüsünü ayırmak için yaptığını açıklar. Ekmek ve yoğurtta tabiî oluşumu ise zorunlu ihtiyaç bağlamında farklı ele alır; keyif için içilecek birayı aynı gerekçeyle değerlendirmez.

Kaşıkçı, “fetvasıyla yaşasam yeter, takvayı bırakırım” biçimindeki tavrın zamanla daha ileri gevşemelere kapı açabileceğini düşünür. Bu yüzden açık yasağın yanında şüpheliden kaçınmayı da önemser. Bu ihtiyat tercihi ile her somut ürün hakkında verilen hukukî fetva birbirinden ayrılmalıdır.

**Editöryal Destek — Kimyasal inceleme ürünün ne olduğunu, fıkhî değerlendirme de ilgili ölçünün bu ürüne uygulanışını araştırır. Biri diğerinin yerine geçmez. Ürünün ismi veya çok küçük miktarın varlığı tek başına bütün gıdaları aynı kategoriye sokmaz. Fetvaya uygun davranmak da kendiliğinden ahlakî gevşeklik sayılmaz.**

## Cevaz, zarar ve uzman bilgisi

Câiz (جَائِزٌ), bağlama göre izin verilmiş olmayı, meşruluğu veya hukukî geçerliliği anlatır. Kaşıkçı,

“câiz değildir” dediğinde bunun her zaman yalnız haramı kastetmediğini; mekruh veya işlemi bozan

32 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

33 DIYK, “Alkolsüz bira içmek caiz midir?” (2020); “Gazlı İçecekler ve Alkol” (2014).

bir durumu da ifade edebildiğini açıklar. “Câiz” sözü de her kullanımda yalnız dar anlamıyla mubah demek değildir. Somut hüküm, kullanılan kelimenin gerekçesi ve hukukî sonucu ile anlaşılır.

**Editöryal Destek — Terimin bağlamı**

İbadetlerde sıhhat ile cevazın kullanımı ve muâmelâtta bir işlemin sonuç doğurması ile dinen uygunluğu farklı biçimlerde ele alınabilir. Bu yüzden bir hükmün yalnız etiketini değil, gerekçesini ve sonucunu da okumak gerekir.[34]

Bir ürünün etkisi miktara ve kişinin durumuna göre değişebilir. Bir bardak çayla on bardak çay aynı değildir; bal veya tatlı da şeker hastası için sakıncalı olabilir. Kaşıkçı bu örnekleri, zarar verecek ölçüde tüketimin dinen doğru olmayacağını anlatmak için kullanır. Enerji içeceklerinde ise görüştüğü uzmanlardan ve yaptığı araştırmalardan edindiği kanaatle ihtiyatı tavsiye eder; bütün ürünlerin içeriğini bilmediği için tek tek hepsine kesin haram hükmü vermediğini belirtir. Sigara karşılaştırmasını da zararların her zaman aynı ölçüde olmadığını anlatmak için yapar.

Ebüssuûd Efendi’ye kahvenin ilim için uyanık kalmaya yardım ettiği söylendiğinde “Onun ilmi de lazım değil” diye cevap verdiği anlatısı, yarar amacıyla zararı haklı gösterme sorununa örnek olarak kullanılır. Sözün tarihî nispeti doğrulanmış değildir. Kaşıkçı suyu bile örnek vererek kişiye gerçekten zarar veren kullanımın korunması gereken beden emanetine aykırı olacağını belirtir; bu, ölçülü su tüketiminin genel olarak zararlı olduğu iddiası değildir.[35]

**Editöryal Destek — Sağlık bilgisinin sınırı**

EFSA’nın kafein değerlendirmesi, farklı tüketim miktarlarını ve insan gruplarını ayırır. Bütün enerji içeceklerinin her miktarda aynı zararı verdiği veya hepsinde alkol bulunduğu sonucu çıkarılamaz. Belirli bir ürüne ilişkin sağlık verisi, uygun uzmanlık ve gerçek içerik bilgisiyle değerlendirilir. Ebüssuûd Efendi’ye nispet edilen “Onun ilmi de lazım değil” sözü doğrulanamadığından burada tarihî fetva metni olarak kullanılmamıştır.[36]

## Zaruret, hâcet ve tahsîniyat

Zaruret (ضَرُورَةٌ), temel bir değeri ciddi tehlikeden koruma zorunluluğu; hâcet (حَاجَةٌ), giderilmezse önemli güçlük doğuran ihtiyaçtır. Tahsîniyat (تَحْسِينِيَّاتٌ), hayatı güzelleştiren tamamlayıcılarla ilgilidir. Kaşıkçı, ölüm tehlikesini zarurete; ölüm seviyesine varmayan ağır güçlüğü hâcete örnek verir ve ikinci gruptaki kolaylığın tartışmalı olabileceğini belirtir. Keyif için içilecek birayı veya enerji içeceğini ise yokluğu temel hayatı aksatmayacak tüketim olarak değerlendirir; pastanın üzerindeki süs benzetmesi bu son ayrımı anlatır.

---

34 Ali Bardakoğlu, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Câiz”.

35 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

36 EFSA, “Caffeine”, 2015 bilimsel görüşünün güncel konu sayfası; haftadaki kahve örneğinin nispet kontrolü.

| Değerlendirme | Temel ölçüt | Hükümde dikkat edilecek sınır |
|---|---|---|
| Zaruret | Hayat veya temel bir değer için ciddi tehlike. | Gerçek tehlike, uygun alternatifin yokluğu ve zorunlu miktar dikkate alınır. |
| Hâcet | Hayatın yürütülmesinde önemli güçlük. | Her arzu ihtiyaç sayılmaz; kolaylık hükmünün özel dayanağı ve kapsamı araştırılır. |
| Tahsîniyat | Hayatı daha uygun, güzel ve düzenli kılan tamamlayıcı yarar. | Sırf keyif veya tercih, açık yasağı kaldıran zaruret değildir. |

**Editöryal Destek — Tahsîniyat yalnız gösteriş veya savurganlık değildir; örnekteki keyif tüketimi kavramın bütününü açıklamaz. Bu üç derecenin kapsamı, TDV'nin "Maslahat" ve "Makāsıdü'ş-Şerîa" maddeleriyle birlikte değerlendirilir.**[37]

Susuzluktan ölüm tehlikesi örneğinde asıl konu, gerçek bir tehlikeyi başka meşru imkân olmadan giderme zorunluluğudur. Her alkollü içeceğin böyle bir tehlikeyi gidereceği varsayılmaz; örnek, içkiyi bir sağlık tedbiri olarak önermek için kullanılamaz. Ruhsat değerlendirmesinde zararı gerçekten giderme ve zorunlu ölçüyü aşmama şartları korunur. Bir içeceği merak etmek veya alışkanlık nedeniyle istemek aynı gerekçeyi oluşturmaz.

**Editöryal Destek — Nas ve içtihadın yeri**

Mecelle'nin 14. maddesindeki "Mevrid-i nassta içtihada mesağ yoktur" bir hukuk kaidesidir; hadis değildir.

لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

Açık hükme aykırı hüküm kurmamak, somut ürünün niteliğini veya nassın bu ürüne uygulanmasını araştırmayı gereksiz kılmaz.[38]

## Komşuluk, hediyeleşme ve nitelikli yardım

Komşulukta inanç ve değerlerin tanıtılması, muhatabın durumunu ve ilişkinin gelişimini gözetir. Henüz birbirini tanımayan insanlar arasında konuşmayı yalnız alkol ve domuz eti gibi yasaklarla başlatmak, dinin bütününü dar bir yasaklar listesi gibi gösterebilir. Önce iman ve değerler uygun bir dille anlatılır; hükümler de zamanı geldiğinde gerekçeleriyle açıklanır. Bu yaklaşım, ikram edilen içkiyi nezaket adına içmek anlamına gelmez.

---

37 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Maslahat"; "Makāsıdü'ş-Şerîa". Kaynağı aç Kaynağı aç

38 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, madde 14; haftanın ürün ve oran tartışması.

Bir hediyeyi nezaketen kabul etmek, onu mutlaka yemek veya içmekle aynı fiil değildir. İçeriği belirsiz bir bisküvi, kek veya çikolata için etiket ve güvenilir üretim bilgisi incelenebilir. Hediyenin gayrimüslim bir komşudan gelmiş olması tek başına onun haram olduğunu ispatlamaz. Bilinen bir yasak içerikle yalnız kişisel tereddüt ayrılır; araştırılabilecek bir ürün hemen çöpe atılması gereken mal gibi değerlendirilmez.

Bir komşu, götürülen yiyeceğe karşı bisküvi vermek ister fakat helal olup olmadığını bilmediğini söyler. Hediyenin reddedilmesine kırılması karşısında Kaşıkçı, onu nezaketen alıp şüphe varsa yememeyi tavsiye eder. İçmemek veya yememek ile muhatabı sert biçimde geri çevirmek aynı davranış değildir. Kesin yasak olduğu bilinen ürünü başkasına vermek de bu nezaket gerekçesiyle meşru hale gelmez.

İçki bir bardakta doğrudan içmek üzere sunulursa içilmez. Şişe halinde hediye edilmesinde ise Kaşıkçı, kırıcı bir ret yerine hediyeyi alıp içmemeyi, daha sonra gerekçeyi uygun biçimde anlatmayı önerir. Bu tavsiye, içkiyi bir başkasına sunmak veya her hediyeyi mutlaka kabul etmek zorunluluğu değildir. İkramı reddedilen kişinin neden incindiği, kişinin kendi ikramının aynı tepkiyle karşılaşmasını düşünmesiyle anlaşılabilir.

## Dinî bilgiye dayanarak yönlendirmek

Bir psikoloğun danışanına, kocasının zina etmesi yüzünden nikâhının düştüğünü ve ayrı yaşamaları gerektiğini söylediği örnek, dinî hükümde kulaktan dolma bilginin tehlikesini gösterir. Kaşıkçı bu yönlendirmeyi reddeder: Zina ağır bir günah olmakla birlikte nikâh sırf bu fiille kendiliğinden ortadan kalkmaz. Boşanma hakkı, ayrılma kararı ve nikâhın otomatik sona erdiği iddiası ayrı meselelerdir. İnsanların aile hayatına tesir eden bir hüküm, takvim yaprağından hatırlanan tek cümleyle verilmez.[39]

## Yardımın niteliği ve alıcının onuru

Açlık ve yoksulluk karşısında çözüm, yalnız kendi tüketmediğimiz ürünleri elden çıkarmak değildir. Yardımın güvenli, kullanılabilir, meşru ve gerçekten ihtiyaçla uyumlu olması gerekir. Düzenli ve organize dayanışma; ihtiyaç tespiti, uygun ürün, zamanında ulaştırma ve insan onurunu korumayı birlikte düşünür. Küçük bir yardım değersiz değildir; fakat büyüklüğü ne olursa olsun alıcıya uygunluğu gözetilmelidir.

Afrika'daki açlık, alkol veya yasak içerikli gıdayı muhtaçlara verme gerekçesi yapılamaz. Kaşıkçı, yoksulluğa karşı helal ve kişinin kendisine de uygun gördüğü maldan, bilinçli ve örgütlü biçimde yardım edilmesini ister. Müslümanların "zekâtlarının zekâtını" vermesiyle açlığın kalmayacağı ifadesi, paylaşım imkânını vurgulayan güçlü bir sözdür; hesaplanmış bir dünya açlığı formülü değildir. Tarihi geçmiş veya kişinin kendi yemeyeceği ürünleri göndermek, böyle bir dayanışmanın yerini tutmaz.

---

39 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Genel sona erme çerçevesi: DIYK, "Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen eşlerin nikâhları zarar görür mü?",12Temmuz2017. Bu kaynak özel zina vakası fetvası değildir. Kaynağı aç

Âl-i İmrân 3/92 • Ayet metni

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça “fazilet” mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir.[40]

Editöryal Destek — Birr (بِرٌّ), kapsamlı iyilik ve erdem; infak (إِنْفَاقٌ), malı hayır için harcamadır.

Tarihî “maamafih” sözü “bununla birlikte” anlamındadır. Paylaşım, gözden çıkarılmış olanı elden çıkarmaya indirgenmez.[41]

Sevilen ve kişinin kendisi için de uygun gördüğü maldan paylaşmak, infakın ahlâkî niteliğini güçlendirir. Bozuk para vermek tek başına değersiz bir davranış değildir; sorun, yardımı kişinin bütün sorumluluğunu bitiren göstermelik bir iş saymasıdır. Aynı şekilde kullanılabilir fazla gıdayı değerlendirmek yararlıdır; bozulmuş, güvenli olmayan veya bilinen yasak içerikli ürünü muhtaç kişiye uygun görmek başka bir meseledir.

Bir kaymakama karpuz ikram edilirken “Zaten onu hayvanlara veriyoruz” denilmesi, alıcıyı inciten sunuşun temsilidir; doğrulanmış tarihî olay diye verilmez. İnsan kendi ekmeğini paylaşabiliyorsa yardımın anlamı ortaya çıkar. Çöpten yiyecek arayan insanların varlığı ise uygun olmayan artıkları dağıtmayı yeterli görmek yerine, insan onuruna yaraşır dayanışmayı kurma sorumluluğunu hatırlatır.

## Kaynakça


Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 2. hafta sözlü anlatımı; anlam, örnekler, ihtiyat ve görüş aidiyeti korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

Suat Yıldırım, Kur’an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha; kullanılan ayetler: 4/29,2/275,2/278–279,7/157,3/92.

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku Sunum; önceki materyal katkısında kullanılan ilgili sayfalar.

HadeethEnc, Türkçe hadisler 3599,3853,66036; önceki nüshada kayıtlı sürüm v1.71.0. Yayımlanmış metinler korunmuş; kaynak sayfaları ayrıca karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Hadislerin Arapça kaynakları: Buhârî 1429 ve 2692; Müslim 1033 ve 2605a–b; Tirmizî 1352; Ebû Dâvûd 3674, 3681; Nevevî, Riyâzü’s-sâlihîn 249.; Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Şart hadisinin yayımlanmış Türkçesi: Alaaddin Hançer, “Eşler Arası Uyuşmazlıkların Giderilmesinde Sulhun Rolü”, Diyanet İlmî Dergi 60/1 (2024), 245–282, dipnot 36’nın bağlı olduğu cümle; Hadislerle İslâm, c. 5, s. 141; Kaynağı aç Kaynağı aç

İçki hadisinin Türkçesi: İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk, DİB Yayınları 559, 7. baskı, Ankara 2013, s. 172, dipnot 485. Kaynağı aç


40 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, PDF s.109. Arapça tam metin Kral Suud Üniversitesi Kur’an metniyle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

41 Suat Yıldırım Meali, 3/92, sağlanan nüsha, PDF s. 109. Arapça asıl ayrıca Diyanet Kur’an Platformu ve AlQuran Cloud quran-uthmani ile karşılaştırıldı. Ayrı tarihî kelime notunun karşılaştırma kaynağı: Diyanet bilgisayar hatlı mushaf, PDF s. 63; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, YEK neşri, c. 2, s. 137. Eski esere atıf, ayrı tarihî kelime notunun dayanağıdır.

Rivayet ve nispet incelemeleri: Halil İbrahim Doğan, “Halk Dilinde Müştehir Bir Hadis: ‘Rızkın Onda Dokuzu Ticarettedir.’”, Trabzon İlahiyat Dergisi 10/1 (2023), 137–161, DOI: 10.33718/tid.1281703. Kaynağı aç

Kelâmıkibar nispeti: İbrahim Saylan, “Sezai Karakoç’un Eserlerinde Kutlu Söz Kullanımı”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 27/1 (2023), 17–29, DOI: 10.18505/cuid.1228682. Kaynağı aç

Fakirlik sözü: Muammer Bayraktutar, “Halvetiyye Geleneğindeki Nefis Mertebeleri Anlayışının Hadislerdeki Dayanakları (Yusuf Sünbül Sinân’ın Etvâr-ı Seb‘a Risâlesi Özelinde)”, Amasya İlahiyat Dergisi 14 (2020), 9–50, §3.13. Kaynağı aç

Yalan istisnaları: Ahmed Ürkmez, “Kaynak Değeri ve İçerik Tenkidi Açısından ‘Üç Yerde Yalan’ Rivayeti”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012), 9–34; Mustafa Çağrıcı, “Yalan”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Hz. Osman’ın uyarısı ve zayıf faiz rivayeti: Mâlik, el-Muvatta’, bölüm 54, rivayet 43 (Arapça 1808): Ebû Dâvûd 3331, sayfadaki el-Elbânî değerlendirmesi: Kaynağı aç Kaynağı aç

Ticaret, cevaz ve vasıtalar: TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ticaret” (Cengiz Kallek; ahlâk bölümü Mustafa Çağrıcı), “Câiz” (Ali Bardakoğlu), “Sedd-i Zerâi‘” (İbrahim Kâfi Dönmez), “Faiz” (İsmail Özsoy).; Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Tarihî hukuk örnekleri: TDV İslâm Ansiklopedisi, “Zıhâr” (Ahmet Yaman), “Îlâ” (Hamdi Döndüren), “Câhiliye”; ayrıca Nisâ 4/22 ve Mücâdele 58/1–4.; Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Levirat teriminin kapsamı: Ahmet Kütük, “Türk/Moğol Devlet ve Toplum Töresinde Levirat Evlilikler ve Uygulama Esasları”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 4/7 (2022), 43–56. Kaynağı aç

İhtiyaç dereceleri: TDV İslâm Ansiklopedisi, “Maslahat” ve “Makāsıdü’ş-Şerîa”; Kaynağı aç Kaynağı aç

Savigny: Kasım Akbaş, “Friedrich Carl von Savigny: Tarihsel Hukuk Okulu Geleneği”, tarihsel hukuk ve örf ilişkisine ilişkin bölüm. Kaynağı aç

Alkolsüz bira ve gazlı içecekler: Din İşleri Yüksek Kurulu, 15.09.2020 ve 18.09.2014 tarihli ayrı fetvalar; Kaynağı aç Kaynağı aç

5510 sayılı Kanun, madde 92/1; Anayasa Mahkemesi, E.2022/15, K.2022/73, 1 Haziran 2022, §8. Kaynağı aç DİB ticaret ve kamu hakkı açıklamaları. Kaynağı aç Kaynağı aç

Sağlık değerlendirmesi: EFSA, “Caffeine”; 2015 tarihli Scientific Opinion on the Safety of Caffeine dayanaklı konu sayfası. Kaynağı aç

Hukuk kaidesi: Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, madde 14. Bu ifade hadis değildir; metindeki nas–içtihat ayrımı için kullanılmıştır.

Akarsu örneği ve fakirlik duası: İbn Mâce 425 (başvurulan Dârüsselâm tahricinde zayıf) ve 3842 (aynı tahriçte sahih). İlki israf örneğinin nispet kontrolü, ikincisi fakirlikten sığınma konusundaki anlam açıklaması içindir; Kaynağı aç Kaynağı aç

Güneydoğu Asya örneğinin tarihî kapsamı: İsmail Hakkı Göksoy, “Endonezya”, III. Ülkede İslâmiyet, TDV İslâm Ansiklopedisi; tüccarlar, yerel topluluklar, siyasî yapılar ve dinî faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesi. Kaynağı aç

Nikâhın sona ermesi: Din İşleri Yüksek Kurulu, “Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen eşlerin nikâhları zarar görür mü?” (12.07.2017); boşanma, fesih ve ölüm ayrımı. Bu kaynak özel bir zina vakasının fetvası olarak kullanılmamıştır. Kaynağı aç

Arapça ayet karşılaştırması: Kral Suud Üniversitesi Kur’an metni. Kaynağı aç